

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 566/2531	นายประสงค์ สกุลกลจักร	โจทก์
	นางสาวสมาลี สิงห์เมธา	ผู้ร้อง
	นายสมิทธิ เหลืองปฐมอร่าม	จำเลย
	นางสาวสมาลี สิงห์เมธา ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องขัดทรัพย์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 78)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลย จำนวน 5 รายการ รวมราคาประมาณ 64,000 บาท เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่โจทก์นำยึดดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง หากใช้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับเอาชำระหนี้ ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์ที่โจทก์นำยึดทั้งหมด

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องขัดทรัพย์

ผู้ร้องขัดทรัพย์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 74,73)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบุญณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ